

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2301/2532

บริษัท ที ที ซี ซูซูกิ เซลล์ จำกัด
นาง สมบูรณ์ ศ รี คำ
นาง ปิยะธิดา ธรรมจา รี

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21

ป.วิ.อ. มาตรา 119

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปรับผู้ร้องตามสัญญาประกัน ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้ร้องไม่เคยประกันหรือมอบให้ผู้ใดประกันจำเลย ผู้ร้องได้นำหนังสือมอบอำนาจให้ทำนิติกรรม ขายที่ดินตามแบบพิมพ์ของกรมที่ดินซึ่งผู้ร้องลงชื่อในช่องผู้มอบอำนาจ มอบให้ จ.ผู้ซื้อที่ดินไปโอนที่ดินตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย แต่ จ.ได้ลงข้อความปลอมเป็นว่ามอบอำนาจให้คำประกันจำเลย ดังนี้ ประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยคือหนังสือมอบอำนาจของผู้ร้องปลอมหรือไม่หากฟังว่า หนังสือมอบอำนาจปลอม สัญญาประกันที่ จ. ทำไว้ก็เป็นโมฆะไม่ผูกพันผู้ร้อง คำร้อง ของ ผู้ร้องจึงมีเหตุสมควรที่จะต้องทำการไต่สวนให้ได้ความชัดในประเด็นดังกล่าวก่อน

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย จำเลยอุทธรณ์ นางจิราพร วัฒนวรากุล ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ โดยอ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากนางสมบูรณ์ ศรีคำ ศาลชั้นต้นอนุญาต เมื่อศาลชั้นต้นนัดฟังคำ

พิพาทศาลอุทธรณ์ ผู้ประกันไม่ส่งตัวจำเลยไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องไม่เคยประกันหรือมอบให้ผู้ใดประกันตัวจำเลย และไม่เคยประกันตัวจำเลยในคดีอื่นมาก่อน เมื่อผู้ร้องได้รับคำสั่งของศาลชั้นต้นให้ชำระเงินฐานผิดสัญญาประกันตัวจำเลยเป็นเงิน 80,000 บาท ผู้ร้องจึงตรวจสอบเรื่องราวและพบว่านางจิราพร หรือ สมรส วัฒนวรากุล ได้นำหนังสือมอบอำนาจให้ทำนิติกรรมโอนขายที่ดินตามแบบพิมพ์ของกรมที่ดิน ซึ่งผู้ร้องลงชื่อในช่องผู้มอบ มอบให้นางจิราพรผู้ซื้อที่ดิน น.ส.3เลขที่ 768 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปจัดการให้ถ้อยคำและโอนเองตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย และได้ชำระเงินค่าที่ดินให้แก่ผู้ร้องจำนวน 10,000 บาท ครบถ้วนแล้วปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายท้ายคำร้องนางจิราพรได้ลงข้อความปลอมเป็นว่ามอบให้คำประกันโดยผู้ร้องไม่ได้อนุญาต รู้เห็นหรือมอบให้ทำเช่นนั้น ขอให้เรียกนางจิราพรมาทำการไต่สวนเพื่อสั่งความรับผิดชอบชำระเงินค่าปรับตามสัญญาศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ตามสัญญาจะซื้อจะขายท้ายคำร้องไม่ปรากฏว่ามี การตกลงราคาซื้อขายที่ดินไว้ ไม่น่าเชื่อว่ามี การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่จะบังคับกันตามสัญญาจริง ทั้งเหตุตามคำร้องที่ผู้ร้องยอมลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้นางจิราพร หรือสมรสไม่ชัดเจนว่า เงินจำนวน 10,000 บาท ที่ผู้ร้องได้รับนั้นเป็นการชำระราคาส่วนใด เหตุตามคำร้องเลื่อนลอย น่าเชื่อว่าเป็นการประวิงการบังคับคดีให้ล่าช้า ไม่มีเหตุสมควรให้ไต่สวน ให้ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่านางจิราพร ปลอมหนังสือมอบอำนาจของผู้ร้อง ศาลฎีกาเห็นว่าประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยคือหนังสือมอบอำนาจของผู้ร้องปลอมหรือไม่ หากฟังว่าหนังสือมอบอำนาจปลอม สัญญาประกันที่นางจิราพรทำไว้กับศาลชั้นต้นก็เป็นโมฆะไม่ผูกพันผู้ร้อง คำร้องของผู้ร้องจึงมีเหตุสมควรที่จะต้องทำการไต่สวนให้ได้ความชัดในประเด็นดังกล่าวก่อน การที่ศาลล่างทั้งสอง

ด่วนวินิจฉัย โดยเพียงแต่ไม่เชื่อว่ามีการทำสัญญาจะซื้อจะขายท้ายคำร้อง ไม่ฟัง
พยานหลักฐานอื่นของผู้ร้องเสียก่อนนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และคำสั่งศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนแล้วสั่งใหม่ตามรูปคดี

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำฟ้อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>